

통 보 사 항

1. 제 목 : 입찰참가자격 중복 제한에 관한 사항
2. 관계기관 : 부산보훈병원
3. 내 용 : 부산보훈병원에서는 전산통합유지 용역, 병원장 차량 임대 용역 수행을 위해 제한경쟁입찰을 통해 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 제한경쟁입찰을 통한 계약 현황

(단위 : 천 원)

계약명	계약기간	계약금액	계약업체
전산장비통합 유지보수 용역	'17. 1 1. ~'17.12.31.	##8,##00	○○●●○○
병원장 차량 임대 용역	'16. 2.17. ~'19. 2.18.	##,##84	●●●●■□■

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제25조제5항에 따르면 계약담당자는 국가계약법령 제21조제1항에 따라 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어서 같은 항 각 호 또는 각 호 내의 사항을 중복적으로 제한하여서는 안 되지만, “추정가격이 기획재정부령으로 정하는 금액¹¹⁾ 미만인 계약에서 법인증기부상 본점이 있는 소재지로 제한하는 경우”에는 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 계약 시 사업수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 사업과 같은 종류의 이행실적과 중복하여 제한 할 수 있고, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소기업청장이 지정·고시한 물품을 제조·구매하는 경우로 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 제한하는 경우에는 같은 항 각호의 사항과 중복하여 제한할 수 있다고 되어 있습니다.

따라서, 추정가격이 고시금액 미만인 계약으로 본점 소재지를 제한할 경우에는 사업수행에 필요한 기술보유 상황이나 이행실적만 중복하여 제한할 수 있고, 중소기업자로 입찰참가자격을 제한할 경우 다른 제한기준은 하나만 적용할

¹¹⁾ 추정가격 : 기획재정부령으로 정하는 금액 2.1억

수 있으므로, 관련 규정과 법령에 따라 자격을 제한하여 입찰이 공정하게 진행될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데, 부산보훈병원 전산장비통합 유지보수 용역, 병원장 차량 임대 용역 입찰공고를 확인한 결과, ① 전산장비 통합유지보수 용역의 경우 부산지역에 본사 또는 지사를 둔 업체, 종합병원(500병상 이상) 전산시스템 유지 보수 계약이행 실적이 있는 업체, ② 병원장 차량 임대 용역은 부산지역에 본사 또는 지사(영업소, 사무소를 포함)를 두고 있는 업체, 차량보유대수 2천대 이상 업체(전시업장 기준)를 대상으로 입찰참가 자격을 제한하고 있어, 입찰참가업체의 소재지와 이행실적을 중복으로 제한한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 부산보훈병원장은

- 추정가격이 고시금액 미만인 계약에 대해 입찰참가 자격을 중복으로 제한하지 않도록 주의하여 계약을 하시기 바랍니다.(통보)